

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/4150/2020

**अपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी, आ.स्व.जी.डी. पंजाबी एडवोकेट, हाईकोर्ट, बेलादुला, सिंधी कालोनी
रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (मा.स.) छ.ग. स्टेट पा. हो. कंपनी लिमि.

रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23/12/2021

- 1/ अपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी व्ही0 सी0 रायपुर में उपस्थित ।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह व्ही0 सी0 रायपुर में उपस्थित ।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 13.05.2020 जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी छ.ग. स्टेट पा. डि. कंपनी लि. डंगनिया रायपुर को प्रस्तुत कर श्रीमत् मेरी अंजना टोप्पो ने कार्यपालक निदेशक (बि.क्षे.) छ.ग. स्टेट. पा. डि. कंपनी. लि. के अधीनस्थ संचालित डिस्पेंसरी, तिफरा, बिलासपुर में पदस्थ लेब टेक्नीशियन प्रवीण मसीह द्वारा थायरोकेंयर मुम्बई के नाम उसकी फर्जी ब्लड सेम्पल रिपोर्ट बनाकर धोखाधड़ी करने बाबत दिनांक 20.12.2019 को लिखित शिकायत उचित माध्यम से आपके कार्यालय हेतु प्रस्तुत की थी ..
..... शिकायतकर्ता द्वारा की गई इस शिकायत दिनांकित 20.12.2019 (R.No. 2162) पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी छ.ग. स्टेट. पा. डि. कंपनी लि. डंगनिया रायपुर (छ. ग.) द्वारा की गई जांच एवं उपरोक्त दोषी प्रवीण मसीह के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही की जानकारी देते हुए इससे संबंधित समस्त दस्तावेज यथा, पत्रों, प्रपत्रों, दर्ज बयानों, जांच प्रतिवेदन एवं पारित अंतिम आदेश, नोट शीट एवं प्रस्तुत जवाब तथा जांच रिपोर्ट इत्यादि की नकल की सूचना/जानकारी चाही थी। उक्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 19.06.2020 को जानकारी प्रदाय किया गया कि उपरोक्त प्रकरण की जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, अतः प्रकरण से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.07.2020 प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन निदेशक (मा. स.) छ.ग. स्टेट पा. हो. कंपनी लि. रायपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को आदेश पारित किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को मान्य किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 15.12. 2020 आयोग को प्रस्तुत की गई है।

- 4 / जनसूचना अधिकारी के द्वारा आज आयोग की सुनवाई में बताया गया कि अपीलार्थी के आवेदन के समय जांच प्रक्रियाधीन थी। वर्तमान में जांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और जानकारी दिये जाने के लिये तैयार भी है।
- 5 / प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 13.05.2020 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.06.2020 को जानकारी प्रदाय किया गया है जानकारी प्रक्रियाधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वही जानकारी दिये जाने का प्रावधान है जो कार्यालय में उपलब्ध प्रक्रियाधीन जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जांच पूर्ण हो चुकी है और प्रदाय करने के लिये उपलब्ध है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सशुल्क जानकारी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें। अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात् आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाए।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त